আইনবিজ্ঞান

সংজ্ঞা

লিগ্যাল ফিকশন

রুল অব ল

অডি অলটারেম পারটে

নেমো জুডেক্স ইন কজা সুয়া

আইনের সংজ্ঞা

আইনের শ্রেণি

আইনের প্রকারভেদ

আইনের উৎস

ব্যক্তিগত আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক আইন

মার্শাল ল এণ্ড মিলিটারী ল

মূল আইন ও পদ্ধতিগত আইন

আইনবিজ্ঞান ও যুক্তিশাস্ত্র

আইনবিজ্ঞান ঃ

যে বিজ্ঞান আইনের প্রকৃতি, ধরন, এর উৎস, এর উদ্দেশ্য, ভিত্তি, আইনের বিকাশ, কিভাবে প্রয়োগ হয় ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা করে তাকে আইনবিজ্ঞান বলে।

যুক্তিশাস্ত্র ঃ

যে শাস্ত্র কোন বিষয়ের সত্যতা নিরূপন করে, অসত্যতা নিরুপন করে এবং শুধু সত্যতা ও অসত্যতা নিরুপন করেই শেষ করে না, তাদেরকে যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে যুক্তিশাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্র অনমনীয় বা কঠোর থাকে। নিয়মের বাইরে যাবে না।

উদাহরণ : মোবাইল

১. বৈজ্ঞানিক আলোচনা :

* মোবাইল কি কি পার্টস দিয়ে তৈরি? (কেসিং, কীপ্যাড, সাউন্ড বক্স, ক্যামেরা, বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম আছে)
* মোবাইল থেকে কিভাবে সাউন্ড আসে?
* অন্যদের মাঝে কিভাবে সাউন্ড পৌঁছায়?
* কীভাবে ছবি, ভিডিও আপলোড হয়? ইত্যাদি.....

২. দার্শনিক আলোচনা

* মোবাইল কেন আবিষ্কার করা হলো?
* সমাজে এর গুরুত্ব কী?
* এটি আবিস্কারের সুবিধা অসুবিধা কি কি?
* এটি আবিস্কার না করলে কি হতো?
* ভবিষ্যতে এর ইম্পপ্যাক্ট কি হতে পারে?

আইনবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনা

বৈজ্ঞানিক আলোচনা

আইন কী বা কাকে বলে?
আইনের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ কী কী?
এর উৎস কী?
আইন কীভাবে তৈরি হয় বা প্রণয়ন করা হয়?
আদালতে কীভাবে আইন কার্যকর হয়?
আদালত কিভাবে আইনের ব্যাখ্যা করে?

দার্শনিক আলোচনা

আইন কেন প্রয়োজন?
আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কী?
আইনের সাথে বিচারের সম্পর্ক কী?
আইন না থাকলে কী হতো?

মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও আইনবিজ্ঞান বা জুরিসপ্রুডেন্স ঃ

মনোবিজ্ঞান মানুষের মানুষের মনের অবস্থা নিয়ে কাজ করে। মানুষ কীভাবে চিন্তা করে, অনুভব করে, সিদ্ধান্ত নেয় এসব মনোবিজ্ঞান এর প্রতিপাদ্য। **উদাহরণ** (১) মনোবিজ্ঞান মানুষের অপরাধ করার মানসিক কারণ খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। যেমন : এক ব্যক্তি চুরি করেছে। মনোবিজ্ঞান খুঁজে বেড়ায় সে কেন চুরি করল? তার দারিদ্র্যতা, মানসিক চাপ, আসক্তি, নাকি অন্য কোনো বিষয় ছিল? আইনবিজ্ঞান বলে এটি একটি অপরাধ। এর জন্য কি শাস্তি ইদ্যাদি। ২. অপরাধীর উদ্দেশ্য (Mens Rea) অপরাধে মানসিক অবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন : 'ক' এক ব্যক্তি আঘাত করল। (ইচ্ছাকৃত) 'খ' 'ক' এক ব্যক্তি আঘাত করল। (অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত) এখানে বাইরের ঘটনা বা অবস্থা একই রকম। কিন্তু মানসিক অবস্থা ভিন্ন। যারফলে আইনের দৃষ্টিতে তাদের দায়-দায়িত্বও ভিন্ন। আইনবিজ্ঞান এই বাইরের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। আর মনোবিজ্ঞান ভেতরের বা মনের নিয়ে আলোচনা করে।	মনোবিজ্ঞান জানতে চায় : "মানুষ কেন এমন আচরণ করল?" আইনবিজ্ঞান জানতে চায় : "এই আচরণ আইনের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ এবং এর ফলাফল কী?"

আইনবিজ্ঞানের মতবাদ (School of Jurisprudence) কাকে বলে ঃ

আইনের পর্যালোচনা করা আইনবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আইনের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আইনের উৎস, আইনের ক্রমবিকাশ, আইনের উদ্দেশ্য, আইনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আইনবিজ্ঞানীগণের এ সকল মতবাদকে আইনবিজ্ঞানের মতবাদ বলা হয়।

কেন আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে ঃ

(Why did the doctrine / schools of jurisprudence arise?)

আইনের পর্যালোচনা করাই আইনবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও আইনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যার ফলে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ আইনের সৃষ্টি, ক্রমবিকাশ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আইনবিজ্ঞানীগণ যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেছেন তাকেই 'আইনবিজ্ঞানের মতবাদ' বলা হয়।

আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ আইনবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে প্রত্যেক মতবাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও লক্ষ্য করা যায়।

আইনবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনবিজ্ঞান অধ্যয়ন অত:পর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। যার কারণে তাদের মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন স্কুল বা মতবাদে বিভক্ত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। নিম্নে এর প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করা হলো:

* আইন ও সমাজের পরিবর্তন : সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন মতবাদ তৈরি হয়েছে। যেমন: প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক আইন মতবাদ চলে আসছে, কিন্তু বর্তমানে সাংবিধানিক আইন, মানবাধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
* আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার : বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশের ফলে নতুন মতবাদ তৈরি হয়েছে। যেমন: আধুনিক মানবাধিকার আইন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে।
* আইন ও ন্যায়বিচারের সম্পর্ক : আইন ও ন্যায়বিচারের সংজ্ঞা সম্পর্কে আইনবিজ্ঞানীদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ মনে করেন আইন মানেই ন্যায়বিচার আবার কেউ বলেন আইন ও ন্যায়বিচার সবসময় এক নয়।
* অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত প্রভাব : অর্থনীতি ও শ্রেণিবৈষম্যের কারণে আইনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে। যেমন: মার্কসবাদী মতবাদ অনুযায়ী- আইন হলো ধনী শ্রেণির ব্যক্তিদের শোষণ ও ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ার। সামাজিক কল্যাণমূলক মতবাদ অনুযায়ী- আইন সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করা উচিত।
* শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের গঠন : রাষ্ট্রের ধরণ ও রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আইনের ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়েছে। যেমন: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক চুক্তি মতবাদ গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে একনায়কতান্ত্রিক শাসনে আদেশমূলক মতবাদ অনুসরণ করা হয়।
* বিচারকদের ভূমিকা ও আইনের প্রয়োগ : বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে মতবাদ গঠিত হয়েছে। যেমন: বাস্তবতাবাদী মতবাদ অনুযায়ী- আইনের মূল ব্যাখ্যা বিচারকদের হাতে। কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী- আইন সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভবের প্রধান কারণ হলো- সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তন। সময়ের সাথে মানুষের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। ফলে আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতবাদ গড়ে ওঠে। এ কারণে আইনকে শুধু একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে একাধিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা জরুরী।

পরিশেষে বলা যায় যে, আইনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হলেও আইনবিজ্ঞানে এই সকল মতবদাসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।

আইনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন মতবাদে বলা হয়েছে যে, আইন সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রের জন্মেরও পূর্বে। নিম্নে আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের নাম উল্লেখ করা হলো:

(i) ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical School)।
(ii) তুলনামূলক মতবাদ (Comparative School)।
(iii) বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ (Analytical School)।
(iv) সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Sociological School)।
(v) নৈতিক মতবাদ (Ethical School)।
(vi) দার্শনিক মতবাদ (Philosophical School)।
(vii) অর্থনৈতিক মতবাদ (Economical School)।

(১) ঐতিহাসিক মতবাদের আলোচনা (Historical School of jurisprudence) ঃ

যে মতবাদ মনে করে আইন কেউ তৈরি করেনি, এটি ধীরে ধীরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই মতবাদকে ঐতিহাসিক মতবাদ বলে।

ঐতিহাসিক মতবাদের অনুসারীদের মতে প্রতিটি আইন ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্যাভিগনি (Savigny)।

এই মতবাদে আইনকে কোন সার্বভৌম আদেশের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে বলে স্বীকার করা হয় না। ঐতিহাসিক মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন, আইন চিরাচরিত প্রথা থেকে তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তা স্যাভিগনি ও স্যার হেনরি মেইন এই মতকে সমর্থন করেন এবং এর সমর্থনে সমাজের আইনের উপর গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন। তাদের মতে, সার্বভৌম শক্তি বিকাশ লাভ করার পূর্বে মানুষ প্রথাকে মেনে চলতো। অর্থাৎ রাষ্ট্র জন্ম হওয়ার পূর্বে আইনের জন্ম হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে ঐতিহাসিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

(১) এই মতবাদ আইনকে কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বলে স্বীকার করে না,
(২) এই মতবাদ অনুযায়ী আইন ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি ফসল মাত্র,
(৩) এই মতের অনুসারীগণ আইনকে অতীত অভিজ্ঞাতার ফসল মনে করেন,
(৪) এই মতের অনুসারীগণ আইনের সাথে জনমত ও নৈতিকতার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করেন,
(৫) এই মতের অনুসারীগণ বিচার বিভাগীয় পূর্ব নজীরকে আইন বলে গণ্য করেন,
(৬) এই মতের অনুসারীগণ আইনকে প্রথা থেকে উদ্ভুত বলে মনে করেন।

(২) তুলনামূলক মতবাদের আলোচনা (Comparative School) ঃ

তুলনামূলক মতবাদ হলো অন্যান্য যে কোন মতবাদের তুলনায় আধুনিক মতবাদ। আইনবিজ্ঞানী হল্যান্ড এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা।

তুলনামূলক মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো: কোন মতবাদই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, সুতরাং সকল মতবাদ আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। অর্থাৎ কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রত্যেক মতবাদ থেকে সর্বোত্তম বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে। তুলনামূলক মতবাদের অনুসারীরা মনে করেন যে, কোন দেশের বা কোন সমাজের আইনই ত্রুটিমুক্ত নয়। কাজেই বিভিন্ন দেশের আইন তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমেই ত্রুটিমুক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ সকলের নিকট স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালার উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, তুলনামূলক মতবাদ অন্যান্য মতবাদের তুলনায় যুক্তিসম্মত মতবাদ। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে তুলনামূলক মতবাদ নিয়েই সবচেয়ে বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে।

(৩) বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের আলোচনা (Analytical School of jurisprudence) ঃ

স্যার হেনরী মেইন সর্বপ্রথম বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে ধরা হয় বৃটিশ আইনবিজ্ঞানী স্যার জন অস্টিনকে (Sir John Austin)। ১৮৩২ সালে তিনি "The Province of Jurisprudence Determined" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের অভিমত হলো, "সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই হলো আইন।" আইন অতীতে কিরূপ ছিলো বা ভবিষ্যতে কিরূপ হতে পারে তার কোন গুরুত্ব এই মতবাদে

নেই। ন্যায়-অন্যায়ের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ উদাসীন। এই মতবাদে দুইটি শ্রেণির লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় : এক. শাসক শ্রেণি, যারা আদেশ করেন। দুই. শাসিত শ্রেণি, যারা সেই আদেশ পালন করেন। বিশ্লেষণমূলক মতবাদ অনুযায়ী সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ হলো আইন, সুতরাং তা পালন করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।
বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের সমর্থকের মধ্যে রয়েছেন– বেন্থাম, হবস, হল্যান্ড, অস্টিন ও এলেন প্রমূখ মনীষীগণ।

(৪) সমাজতান্ত্রিক মতবাদের আলোচনা (Sociological School of jurisprudence) ঃ

ঐতিহাসিক মতবাদে আইনকে যেমন কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ বলে স্বীকার করা হয় না তেমনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদেও আইনকে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয় না।
সমাজতান্ত্রিক মতবাদে আইনকে সমাজের সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বা সরকার তাকে বৈধতা দান করে। অর্থাৎ এই মতবাদের অনুসারীদের মতে সমাজের প্রয়োজনে আইন তৈরি হয় বা প্রণয়ন করা হয়।
এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন- ফ্রান্সের ডুগুইট (Duguit) এবং হল্যান্ডের ক্রাবে (Krabbe)।
নিম্নে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :
(১) এই মতবাদের অনুসারীগণ সমাজকে আইনের উৎস বলে মনে করেন,
(২) এই মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন, সামাজিক কল্যাণ সাধনের মধ্যেই প্রকৃত স্বার্থকতা নিহিত আছে,
(৩) এই মতবাদের অনুসারীগণ শাস্তিদানের নীতি অপেক্ষা সামাজিক উদ্দেশ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন,
(৪) এই মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন, সমাজ জীবনে অনুপযোগী আইন বেশি দিন টিকে থাকে না,
(৫) এই মতবাদের অনুসারীগণ সমাজের প্রতিটি বিষয় আলোচনা করেন।

"বিশ্লেষণ কেবল আইনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক মতবাদের একক অধিকার নহে।" -উক্তিটির ব্যাখ্যা অথবা আইনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের বিকাশে অস্টিনের অবদানের উপর মন্তব্যসহ এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর ঃ

'বিশ্লেষণ' আইনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের একক অধিকার নয়। আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা-পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়। আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে মতবাদগুলি হলো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এই সকল মতবাদের মধ্যে বিভিন্ন যুগের আইনবিজ্ঞানীদের চিন্তার প্রতিফলন রয়েছে।
বৃটিশ আইনবিজ্ঞানী স্যার জন অস্টিনকে (Sir John Austin) বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে ধরা হয়। ১৮৩২ সালে তিনি "The Province of Jurisprudence Determined" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে কঠোর পরিশ্রমের সাথে আইনের মূলনীতিগুলি বিশ্লেষণ করেন।
'বিশ্লেষণ' পদ্ধতিটি শুধুমাত্র বিশ্লেষণাত্মক মতবাদেই এককভাবে ব্যবহার করা হয় নি। আইনবিজ্ঞানের অন্যান্য মতবাদের অনুসারীগণও 'বিশ্লেষণ' পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন ঃ ঐতিহাসিক মতবাদ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ।
ঐতিহাসিক মতবাদে নির্দিষ্ট সময় ধরে আইনের ক্রমবিকাশকে বিশ্লেষণ করা করা হয়।
সমাজতান্ত্রিক মতবাদেও ঐতিহাসিক মতবাদের ন্যায় নির্দিষ্ট সময় ধরে আইনের ক্রমবিকাশকে বিশ্লেষণ করা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সমাজ হতে কিভাবে আইন সৃষ্টি করে তা বিশ্লেষণ করে।
সুতরাং বলা যায় যে, বিশ্লেষণ পদ্ধতি শুধুমাত্র বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের একক অধিকার নয়। 'বিশ্লেষণ' পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের ন্যায় অন্যান্য মতবাদেও ব্যবহার করা হয়। এই কারণে আইনবিজ্ঞানের মতবাদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণি বিভাগে ভাগ করার রীতি পরিহার করা উচিত।
পরিশেষে বলা যায় যে, আইনবিজ্ঞানের সকল মতবাদেরই বিশ্লেষণ করার অধিকার রয়েছে। বিশ্লেষণ শুধু বিশ্লেষণমূলক মতবাদের একক অধিকার নয়।

আইনবিজ্ঞানী ক্যালসন এর 'পিউর' মতবাদ বিশ্লেষণ কর ঃ

(Explain briefly Kelsen's pure theory of law
হ্যান্স ক্যালসনের আইনের বিশুদ্ধ তত্ত্ব হল আইনকে স্বাধীনভাবে বোঝার জন্য একটি কাঠামো। এটি আইনের অধ্যয়নকে নৈতিকতা, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞানের মতো অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে করতে চায়। ক্যালসনের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত দিকগুলো স্পষ্ট হয়:

১. **আইন একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা :** ক্যালসনের মতে, আইন একটি নিয়মের (norm) শৃঙ্খল যা ধারাবাহিকভাবে একটির উপর ভিত্তি করে গঠিত। এই নিয়মগুলোর বৈধতা নির্ধারণ হয় উচ্চতর নিয়মের উপর ভিত্তি করে। এই শৃঙ্খলার শীর্ষে থাকে একটি Grundnorm বা 'মূল নিয়ম' যা অন্য সব নিয়মের বৈধতার ভিত্তি।

২. **আইন ও নৈতিকতার পৃথকীকরণ :** পিউর থিওরির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- আইনকে নৈতিকতা বা রাজনীতি থেকে পৃথক করা। ক্যালসন বিশ্বাস করেন, নৈতিকতা বা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে আইন মিশিয়ে ফেললে আইনের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়।

(৩) **নৈতিকতা এবং রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতা :** ক্যালসন যুক্তি দিয়েছিলেন যে আইন অধ্যয়ন করা উচিত এবং নৈতিক বা রাজনৈতিক মূল্যবোধের উল্লেখ ছাড়াই বোঝা উচিত। এই পদ্ধতি আইনি বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করে।

(৪) **বৈধতা বনাম ন্যায্যতা :** ক্যালসনের দৃষ্টিতে আইনের বৈধতা তার সঠিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন হওয়ার উপর নির্ভর করে। এটি ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় তা নয়। কোনো আইন বৈধ হতে হলে সেটি প্রচলিত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রণয়ন হতে হবে।

(৫) **আইনের বৈজ্ঞানিক ও আনুষ্ঠানিক বিশ্লেষণ :** ক্যালসন আইনকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে দেখেন। তাই এই তত্ত্ব আইনের উদ্দেশ্য বা বিষয়বস্তু উপর নয়, আইনের কাঠামো ও কার্যকারিতার উপর জোর দেয়।

(৬) **নিয়মের স্তরবিন্যাস :** আইন একটি পিরামিড আকারে গঠিত। যেখানে নিচের স্তরের নিয়মগুলো উপরের নিয়মগুলোর বৈধতার উপর নির্ভর করে। যেমন: একটি সংবিধান আইনের মূল ভিত্তি যা সাধারণ আইন এবং বিধিবিধানের জন্য বৈধতা প্রদান করে।

সমালোচনা:

(১) **মৌলিক নিয়মের অস্পষ্টতা :** ক্যালসন তার তত্ত্বে Grundnorm কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বা এটি কোথা থেকে আসে সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। এটি একটি অনুমানভিত্তিক ধারণা।

(২) **নৈতিকতার গুরুত্ব উপেক্ষা :** আইন থেকে নৈতিকতাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা বাস্তবসম্মত নয়। অনেক আইন নৈতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়। কিন্তু ক্যালসনের তত্ত্বে তা উপেক্ষিত হয়েছে।

(৩) **প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা :** ক্যালসনের তত্ত্বটি বাস্তব জীবনের আইনগত জটিলতাগুলোর কার্যকর সমাধান দিতে পারে না। বিশেষত, যেখানে নৈতিকতা, সমাজ এবং রাজনীতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) **সামাজিক বাস্তবতা উপেক্ষা :** আইন সামাজিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর হয়। ক্যালসনের তত্ত্ব আইনের এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলোকে গুরুত্ব দেয় না।

(৫) **আইনের কার্যকারিতার উপেক্ষা :** আইন কার্যকর না হলেও তা বৈধ হতে পারে বলে ক্যালসনের বক্তব্য সমালোচিত। কার্যকারিতা ছাড়া আইন সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় ক্যালসনের পিউর থিওরি অব ল' আইনকে একটি স্বতন্ত্র্য এবং বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে এটি নৈতিক, সামাজিক, এবং বাস্তব জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিককে উপেক্ষা করায় সমালোচিত। তবুও আইন তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ ও ঐতিহাসিক মতবাদের মধ্যে পার্থক্য ঃ

পার্থক্যের বিষয়	বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ	ঐতিহাসিক মতবাদ
১। সংজ্ঞাগত	যে মতবাদে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশকে আইন হিসেবে ধরা হয় এবং সকলের জন্য তা মান্য করা বাধ্যতামূলক মনে করা হয় তাকে বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ বলা হয়।	যে মতবাদ মনে করে আইন কেউ তৈরি করেনি, এটি ধীরে ধীরে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই মতবাদকে ঐতিহাসিক মতবাদ বলে।
২। প্রতিশব্দগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদের প্রতিশব্দ Analytical School.	ঐতিহাসিক মতবাদের প্রতিশব্দ Historical School.
৩। আইনবিজ্ঞানীদের মতামতগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদের অনুসারীদের মতে আইন হল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশ।	ঐতিহাসিক মতবাদের অনুসারীদের মতে প্রতিটি আইন ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্য

		দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।
৪। আইন সৃষ্টিগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ আইন সৃষ্টি করেছে।	ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী আইন আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে।
৫। আইন মান্যগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদ অনুযায়ী মানুষ আইন মেনে চলে রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।	ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী মানুষ আইন মেনে চলে সমাজের ভয়ে।
৬। অতীত-বর্তমান প্রেক্ষাপটগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদ দ্বারা আইনের বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখা হয়।	ঐতিহাসিক মতবাদ দ্বারা আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি দেখা হয়।
৭। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকারগত	বিশ্লেষণমূলক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পর আইন সৃষ্টি হয়েছে।	ঐতিহাসিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পূর্বে আইন সৃষ্টি হয়েছে।
৮। প্রবক্তাগত	বিশ্লেষণাত্মক মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্যার জন অস্টিন (Sir John Austin)।	ঐতিহাসিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন স্যাভিগনি (Savigny)।